

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת סימון דוידסון
ולדימיר בליאק
נאור שירי
יסמין פרידמן
קטי קטרין שטרית

5864/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (איסור פרסום והפצת חומר פרסומי למכירת סמים מסוכנים), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 13א 1. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973¹, אחרי סעיף 13 יבוא :

"איסור פרסום 13א. (א) לא יפרסם ולא ייצר אדם, בכל דרך שהיא, והפצת חומר פרסומי למכירת סמים מסוכנים חומר פרסומי אשר תכליתו מכירה או הפצה של סמים מסוכנים.

(ב) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

(ג) נותן שירות לשם הכנה, ייצור, פרסום או הפצה של חומר פרסומי כאמור בסעיף קטן (א), דינו – מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977."

דברי הסבר

בשנים האחרונות, אנו עדים לתופעה חמורה שבה מופצים חומרי פרסום, לרבות פליירים, מודעות רחוב, ופרסומים דיגיטליים, שמטרתם לקדם ולמכור סמים מסוכנים. פרסומים אלה מופצים ברחבי ערי

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.

ישראל במקומות ציבוריים, דוגמת תיבות דואר, תחנות אוטובוס, רחובות מרכזיים ואף במוסדות חינוך. חומרי פרסום אלו יוצרים נגישות גבוהה למכירת סמים מסוכנים עבור קהל רחב, כולל ילדים, בני נוער ואוכלוסיות פגיעות, ומעמידים אותם בסיכון גבוה לחשיפה ישירה לנגע הסמים.

נגע הסמים בישראל הולך ומתרחב, והשלכותיו ניכרות בכל שכבות החברה. שימוש מוגבר בסמים פוגע בבריאות הציבור, מעלה את שיעורי האלימות והפשעה ומדרדר את איכות החיים הכללית. מעבר לכך, הציבור, ובעיקר ילדים ובני נוער, נחשף דרך אותם פרסומים לשיווק ישיר ואגרסיבי של סמים, מה שמביא לעלייה במספר המשתמשים החדשים ולכניסת אוכלוסיות נוספות למעגל ההתמכרות והפשעה.

החקיקה הקיימת כיום אינה נותנת מענה הולם לתופעת הפצת חומרי הפרסום הללו. אמנם החוק מתמקד במאבק נגד המשתמשים וסוחרי הסמים עצמם, אך אינו מטיל אחריות מספקת על הגורמים המעורבים בייצור, בהדפסה ובהפצה של חומרי הפרסום הללו. במיוחד בולטים בהיעדרם מנגנוני אכיפה וענישה כנגד בתי דפוס, חברות פרסום וגורמים נוספים אשר תורמים להפצת החומרים, במודע או שלא במודע, ואינם נושאים באחריות פלילית מספקת על חלקם בתהליך.

לפיכך מוצע להטיל על אדם אשר יפרסם, או ייצר חומר פרסומי אשר תכליתו להפיץ או למכור סמים מסוכנים, מאסר של ארבע שנים או קנס. בנוסף, מוצע כי נותן שירות לשם הכנה, ייצור, פרסום או הפצה של חומר פרסומי כאמור, דינו מאסר שנתיים או קנס.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)